海口美兰天熙科技美肌肤中心装修工程

“11.14”触电事故调查报告

2021年11月16时35分左右，海口市美兰区海甸街道海口美兰天熙科技美肌肤中心店面装修时发生一起触电亡人事故，造成1名装修工人死亡。为了查清事故发生的经过、原因及性质，美兰区政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)的规定，批准成立由美兰区应急管理局牵头，区住建局、市综合行政执法局美兰分局、市市场监督管理局美兰分局、市公安局美兰分局，区总工会、海甸街道办等相关单位的人员组成的"11.14"事故调查组，同时邀请区纪委监委派员和聘请相关专家参与事故调查。

事故调查组坚持"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"的原则，通过反复现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、法医鉴定、专家论证等，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议。针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提

出了防范整改的措施建议。现将事故调查情况及处理意见报告如下:

一、基本情况

（一）涉事装修工程情况

涉事装修工程为海口市美兰区海甸二东路谐安花园的铺面装修工程，施工内容包括铺面内砌墙、拆旧部分、水电安装等，装修工程内容详见：《装饰工程报价表》，涉事装修工程发包单位为海口美兰天熙科技美肌肤中心，该中心将店面装修工程发包给吴财茂个体施工队，发包时未审核吴财茂个体施工队是否具备安全生产条件，是否具备相应的作业资质，双方未签订书面的装修工程合同和相关安全管理协议，明确各自的安全管理职责。

（二）事故相关单位

海口美兰天熙科技美肌肤中心成立于2021年10月26日，注册地址于海南省海口市美兰区海甸岛二东路57号谐安花园1号商铺。经营范围包括许可项目：生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：养生保健服务（非医疗）；化妆品零售；互联网销售（除销售需

要许可的商品）；护理机构服务（不含医疗服务）；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。个体户经营者刘霜燕，女，身份证地址：海口市美兰区群上村582号群上社区集体户，公民身份号码：142**********329

（三）事故相关人员

1、吴财茂，男，公民身份号码：362**********216，承揽海口美兰天熙科技美肌肤中心的店铺装修业务的个体施工人员，吴财茂属于自然人，没有通过市场监管部门注册成立相关企业，无法独立承担安全生产主体责任，吴财茂虽取得《中华人民共和国特种作业操作证》电工证，但未取得高处安装特种作业证），属于不具备安全生产条件的个人，身份证住址：江西省抚州市临川区上顿渡镇西谢村段址组。

2、钱胜利，男，公民身份号码：330**********010，与吴财茂一同作为装修工的工友，身份证住址：海口市美兰区青年路千家村附二栋420房。

3、诸葛黎程，男，公民身份号码：330**********015，与吴财茂一同作为装修工的工友，身份证住址：海口市琼山区府城云露里132号2楼203号房。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过及救援情况

2021年11月14日，吴财茂同诸葛黎程、钱胜利等工人为海口美兰天熙科技美肌肤中心位于海口市美兰区海甸二东路谐安花园的第一间铺面装修施工，诸葛黎程、钱胜利在大厅处吊顶，吴财茂在卫生间旁的一个小仓库里布线，16时35分左右，诸葛黎程听到吴财茂的喊叫声就跑进吴财茂施工的房间看，发现吴财茂已躺在地上，并且口鼻流血，便呼叫工友钱胜利一同呼唤吴财茂，见吴财茂没有反应便第一时间拨打120急救电话，120救护人员赶到现场进行救援时，发现吴财茂已经死亡，并叫在场的工友拨打110电话报警，民警到现场后便对事故现场人员展开询问调查事故原因。

(二)事故处置情况

1、事故发生后的当天上午，海甸岛派出所、美兰区应急局、海甸街道办相继赶赴事故现场进行处置，对伤亡人员进行了善后处理；

2、美兰区政府制定了事故调查处理工作方案，并成立了事故调查组。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一) 现场勘验及事故调查情况

事故调查人员经对事故现场勘查、对有关人员询问、调阅相关材料了解到如下情况:

1、吴财茂在装修施工过程中，在没有断电和验电的情况下整理布设带电线路，作业过程中未佩戴任何安全防护用品，不满足 GB26859-2011《电力安装工作规程电力线路部分》第 10.4 条的规定：低压不停电作业时，应使用有绝缘柄的工具，工人应穿绝缘鞋、全棉长袖工作服，戴手套、安全帽和护目镜的安全防护措施要求，违规带电作业。吴财茂一人在员工休息室内站在总高 2.54 米（见现场勘查照片）的铝合金人字梯上整理隔壁 VIP 室高度为 3.0 米（见现场勘查照片）的天花板上空调电源（380V）线路，属于高处作业。

2、海口美兰天熙科技美肌肤中心没有与吴财茂签订书面装修施工合同和安全协议，通过双方口头约定承揽装修工程。

3、海口美兰天熙科技美肌肤中心将装修工程违法发包给不具备安全生产条件的吴财茂个体施工队。

(二) 事故造成的人员伤亡和经济损失

事故造成1人死亡，死者吴财茂，男，39岁， 江西省抚州市临川区人。经法医鉴定，吴财茂是电击致急性循环、呼吸功能衰竭死亡。(详见法医鉴定书)。

因本起事故的赔偿金额尚未与家属达成一致，调查组无法确定事故造成具体的经济损失。

四、事故原因及性质

(一)事故原因

1、事故直接原因

吴财茂整理和布设电线时，未断电进行施工作业，在电线带电和没有配戴任何安全防护用品下违规作业，从而发生触电事故，致其急性循环，呼吸功能衰竭而死亡。

2、事故间接原因

海口美兰天熙科技美肌肤中心在发包装修工程时，未认真履行安全管理职责,违法将装修工程发包给不具备安全生产条件的吴财茂个体施工队，没有核查作业人员是否具备安全生产的条件和作业人员特种作业资质（特种作业人员的资格证等，如：高空安装特种证），没有与施工单位签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，未定期对装修工程进行隐患排查，没有及时消除装修现场存在的安全隐患。

(二)事故性质

经事故调查组对事故调查后认定，海口美兰天熙科技美肌肤中心装修工程“11.14”事故是一起电击造成一人死亡的一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下建议:

（一）吴财茂安全意识淡薄，严重违反安全用电操作规范在没有佩戴安全帽、绝缘手套等防护用具，没有采取任何防护措施的情况下带电作业，导致其本人触电身亡事故，对事故有

直接责任，鉴于吴财茂已经触电身亡，建议免于追究其法律责任。

（二）海口美兰天熙科技美肌肤中心在发包装修工程时，未认真履行安全管理职责,违法将装修工程发包给不具备安全生产条件的吴财茂个体施工队，没有核查作业人员是否具有特种作业资格（特种作业人员的资格证等，如：高处作业证等），没有与施工单位签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，未定期进行安全检查，没有及时发现安全问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，造成一般生产安全事故，对此起事故负有责任，建议由海口市综合执法局美兰分局依照有关法律对海口美兰天熙科技美肌中心进行处理。

六、事故防范和整改措施

海口美兰天熙科技美肌肤中心等有关单位要认真总结事故教训，提高安全生产意识，加强安全管理，事故调查组作出以下整改意见：一是要严格审查承揽人的相关资质，不得将工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；二是在发包工程前双方要签订正式的协议，约定双方的安全生产

责任，不得出现“违章指挥，违规作业，违反劳动纪律”的违法行为；三是严格落实安全隐患排查工作，装修施工现场要开展隐患大排查，特别是涉及用电、动火、高空高坠、机械伤害的隐患排查和风险辨识，及时整改存在的各类安全隐患，防范生产安全事故再次发生。

七、附件：

（一）司法鉴定意见书

（二）相关人员问讯笔录

（三）吴财茂和海口美兰天熙科技美肌肤中心有关人员的聊天记录

（四）装饰工程报价表

海口美兰天熙科技美肌肤中心装修工程

“11.14”触电事故调查组

2022 年 6 月 14 日